BLOG · ALL GREEN NEWS

Período de graça de 60 dias do H-1B pode acabar: o que a proposta muda

Publicado em 10/11/2026

TÍTULO SEO
Período de graça de 60 dias do H-1B pode acabar: entenda

META DESCRIPTION
O DHS propôs eliminar o período de graça de 60 dias para H-1B, L-1, O-1, E e TN após o fim do emprego. Veja o que muda e o papel do EB-2 NIW.

SLUG
/periodo-de-graca-60-dias-h1b-proposta

PALAVRA-CHAVE
período de graça H-1B 60 dias

PALAVRAS SECUNDÁRIAS
perdi o emprego H-1B o que fazer, grace period O-1 L-1, proposta DHS 2026, green card EB-2 NIW

O Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS) propôs acabar com o período de graça de até 60 dias que profissionais com vistos de trabalho temporários têm depois do fim do emprego. A proposta foi publicada no Federal Register em 11 de setembro de 2026, e o prazo de comentários públicos terminou em 10 de novembro. Ela ainda não está em vigor.

Neste artigo, explicamos como o período de graça funciona hoje, o que a proposta muda e por que ela reforça o interesse por um green card como o EB-2 NIW.

Como funciona hoje

Desde 2016, quem trabalha nos EUA com certos vistos temporários e perde o emprego pode receber um período de até 60 dias (ou até o fim da validade do visto, o que vier primeiro) para:

- encontrar um novo empregador que peça a transferência do visto;
- pedir a mudança para outro status;
- organizar a saída do país.

O período é concedido a critério do governo, uma vez por validade do visto.

O que a proposta muda

A proposta, chamada "Eliminating the Discretionary 60-Day Grace Period", retira esse período para as categorias:

Categoria	Para quem é
H-1B e H-1B1	Profissionais com diploma contratados por empregador
L-1	Transferências dentro da mesma empresa
O-1	Pessoas com habilidade extraordinária
E-1, E-2 e E-3	Comércio, investimento e acordo com a Austrália
TN	Profissionais do acordo com Canadá e México

Se a regra for aprovada como proposta, esses profissionais e os seus dependentes teriam de deixar os EUA imediatamente depois do fim do emprego, salvo se tiverem outra base legal para permanecer.

O DHS justifica a mudança pelo trabalho administrativo de decidir caso a caso e cita 37 notificações de comparecimento emitidas no ano fiscal 2025 a beneficiários de H-1B que permaneceram além do período de graça.

O que acontece agora

Com o fim do prazo de comentários, o governo analisa as contribuições e pode publicar uma regra final, com ou sem alterações. Não há data anunciada. Até lá, o período de graça atual continua valendo.

O que isso significa para quem pensa no green card

Para quem vive nos EUA com um visto atrelado a um emprego, a proposta reduz a margem de segurança: uma demissão inesperada pode exigir a saída do país no mesmo momento. O green card é residência permanente e não depende de manter um vínculo de emprego específico.

O EB-2 NIW é uma das vias para isso sem depender de empregador. O próprio profissional faz o pedido e precisa demonstrar ao USCIS os três critérios do caso Matter of Dhanasar: mérito substancial e importância nacional do trabalho, boa posição para levá-lo adiante e benefício em dispensar a oferta de emprego. Também é preciso se qualificar ao EB-2, com mestrado ou doutorado, graduação com pelo menos 5 anos de experiência progressiva, ou habilidade excepcional.

Perguntas frequentes

O período de graça de 60 dias já acabou?

Não. É uma proposta; o período atual continua valendo até a publicação de uma regra final.

Quem seria afetado?

Profissionais com H-1B, H-1B1, L-1, O-1, E-1, E-2, E-3 e TN e os seus dependentes.

Quem tem EB-2 NIW pendente seria afetado?

Quem está nos EUA com um desses vistos enquanto o NIW anda depende do visto atual para permanecer no país. Cada caso precisa ser avaliado individualmente.

> **Tem visto temporário nos EUA e quer avaliar o caminho do green card pelo EB-2 NIW? Fale com um especialista da All Green Consulting.**

Conteúdo informativo; não substitui a análise individual do seu caso. Informações atualizadas em 10/11/2026.

Fontes: Federal Register, 11/09/2026 · Forbes, 11/09/2026 · Higher Ed Dive · Envoy Global

LINKS INTERNOS SUGERIDOS

artigo "Renovação de H-1B, L-1 e O-1: fim da deferência" em "vistos de trabalho temporários"; artigo "Taxa de aprovação do EB-2 NIW em 2026" em "critérios"; página de serviço EB-2 NIW no CTA.